Irreführende Angaben zur Absicht

Englisches Vertragsrecht | Misrepresentation and intent | Aussage, Zeitpunkt und Beweis

Wer über morgen spricht, kann zugleich etwas über heute aussagen. Erklärt eine Geschäftsführerin, dass ein Darlehen der Expansion dienen soll, kann sie damit den gegenwärtigen Plan des Unternehmens beschreiben. Nach englischem Recht kann diese Absicht eine Tatsache sein.

1. Prognose | Was könnte eintreten?

Eine Prognose schätzt ein künftiges Ergebnis. Dass sie sich später als falsch erweist, genügt für eine *misrepresentation* allein nicht. Im konkreten Zusammenhang kann sie auch eine bestehende Tatsache nahelegen, etwa dass bestimmte Tests bereits stattgefunden haben. Entscheidend ist, was die Aussage dem Empfänger vermittelte.

2. Gegenwärtige Absicht | Was ist jetzt geplant?

Eine Aussage über künftiges Verhalten kann den Plan beschreiben, den jemand im Zeitpunkt der Erklärung tatsächlich verfolgt. Hat das Unternehmen schon beschlossen, das Geld anderweitig zu verwenden, kann die gegenteilige Angabe bereits jetzt falsch sein. Eine spätere Abkehr von einem ehrlichen Plan beweist für sich genommen keine frühere Falschangabe.

3. Vertragliche Zusage | Wozu hat sich die Partei verpflichtet?

Wird die Zusage Vertragsbestandteil, begründet sie eine Pflicht. Bleibt die zugesagte Handlung aus, sind eine Vertragsverletzung und etwaige Ausnahmen zu prüfen. Dieselbe Erklärung kann einen bestehenden Plan beschreiben und eine Pflicht begründen. Nach Section 1 des Misrepresentation Act 1967 schließt der Charakter als Vertragsbestimmung die Rückabwicklung für sich genommen nicht aus.

4. Veranlassung und Rechtsfolgen

Prüfen Sie, wie die Angabe die Entscheidung des konkreten Empfängers beeinflusst hat. Sie kann einer von mehreren wirksamen Beweggründen sein. Eine rechtlich erhebliche Falschangabe macht den Vertrag grundsätzlich aufhebbar. Rückabwicklung und Schadensersatz haben eigene Voraussetzungen. Bei behaupteter Arglist kommt es auf den Nachweis der inneren Einstellung an.

> Legal English | **We expect to expand** drückt eine Erwartung aus. **We currently intend to expand** beschreibt einen Plan. **We undertake to expand** drückt eine Verpflichtung aus.

Die wichtigsten Entscheidungen

Edgington v Fitzmaurice (1885) | Ein falsch dargestellter Plan

Die Direktoren warben in einem Prospekt für die Zeichnung von Schuldverschreibungen. Das Geld sollte nach ihrer Darstellung in Verbesserungen und die Geschäftsentwicklung fließen. Tatsächlich wollten sie drängende Schulden begleichen. Der Court of Appeal behandelte die bestehende Absicht als eine Tatsache. Der Anleger irrte sich auch über die Besicherung. Die irreführende Angabe über den Verwendungszweck hatte seine Entscheidung dennoch mitbestimmt.

Bisset v Wilkinson (1927) | Eine Schätzung im Kontext

Der Verkäufer schätzte, dass auf dem Grundstück 2.000 Schafe gehalten werden könnten. Beide Seiten wussten, dass dort zuvor keine Schafzucht betrieben worden war. Der Privy Council wertete die Angabe im konkreten Zusammenhang als Einschätzung. In *Smith v Land and House Property Corporation* deutete dagegen das Lob eines Mieters auf eine Tatsachengrundlage hin. Der Vermieter wusste von Zahlungsrückständen.

Spice Girls v Aprilia (2002) | Eine Aussage durch Verhalten

Alle fünf Mitglieder nahmen vor Abschluss eines Sponsoringvertrags an Werbeaufnahmen teil. Damit vermittelten sie den Eindruck, die Gesellschaft wisse von keiner erklärten Austrittsabsicht. Tatsächlich wussten die anderen Mitglieder bereits, dass eine von ihnen ihren Austritt angekündigt hatte. Es kam auf das Wissen zu diesem Zeitpunkt an.

With v O’Flanagan (1936) | Änderung vor der Unterschrift

Ein Arzt machte zunächst zutreffende Angaben zu den Einnahmen seiner Praxis. Vor dem Verkauf gingen sie erheblich zurück. Der Käufer erfuhr davon nichts. Wirkt eine Erklärung bis zum Abschluss fort, kann sie durch eine erhebliche Änderung irreführend werden. Prüfen Sie, ob sie vor Abschluss hätte berichtigt werden müssen.

> Beweise | Ordnen Sie die Erklärung, interne Beschlüsse, eine Planänderung, eine etwaige Berichtigung und die Unterschrift zeitlich ein. Wer wusste jeweils was?

Übungsfall und Quellen

Der Kredit für die Expansion

Vor Unterzeichnung eines Darlehens über 200.000 Pfund erhält Eastbank ein Schreiben des Kreditnehmers. Dieser plane derzeit, das Geld für eine neue Produktionslinie einzusetzen. Der Kreditausschuss nennt den Plan und den Zinssatz als Gründe für seine Zustimmung. Der Vertrag enthält keine Zweckbindung. Der Kreditnehmer begleicht mit dem Geld stattdessen bestehende Schulden. Wie sind die folgenden Abläufe zu beurteilen?

Musterlösung

Tilgung schon vor dem Schreiben beschlossen. Ein datierter Beschluss, sämtliche Mittel zur Schuldentilgung zu verwenden, spricht für eine bereits damals falsche Angabe. Das Protokoll stützt den Einfluss auf die Kreditentscheidung. Wusste der Verfasser vom Beschluss, spricht das für Arglist. Prüfen Sie die Voraussetzungen der Rückabwicklung und des Schadensersatzes getrennt.

Ehrlicher Expansionsplan erst nach der Unterschrift aufgegeben. Die spätere Änderung macht das Schreiben rückwirkend nicht falsch. Wäre im Vertrag eine Zweckbindung vereinbart, könnte die abweichende Verwendung eine eigenständige Vertragsverletzung sein.

Welche Beweise klären den Streit? Die spätere Schuldentilgung passt zu beiden Abläufen. Vergleichen Sie die Daten der genehmigten Budgets, Protokolle und internen Nachrichten. Ein Entwurf, der die Tilgung nur erwägt, wiegt weniger als ein bereits gefasster Beschluss.

> Abwandlung | Der Plan ändert sich vor der Unterschrift. Der Kreditnehmer weiß, dass Eastbank weiter auf das Schreiben vertraut. Prüfen Sie, ob die Aussage fortwirkte, berichtigt werden musste und die Bank beim Abschluss beeinflusste.

Rechtsprechung und Gesetz

Edgington v Fitzmaurice (1885) 29 Ch D 459, 483 | Gegenwärtige Absicht
Bisset v Wilkinson [1927] AC 177 | Einschätzung im Kontext
Smith v Land and House Property Corporation (1884) 28 Ch D 7 | Konkludente Tatsachenangabe
Spice Girls Ltd v Aprilia World Service BV [2002] EWCA Civ 15 | Erklärung durch Verhalten
With v O'Flanagan [1936] Ch 575 | Besprochen in Foodco v Henry Boot
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Rückabwicklung und Schadensersatz